

1500493-78.2021.8.26.0417

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... anos. Que está preso atualmente por tráfico de drogas e Natalina e sua filha Juliana vão lhe visitar. Que os fatos são falsos, nunca ameaçou Natalia e nunca relou a mão nela, sempre tratou ela bem e nunca judiou dela".

Pois bem.

Como se vê, não há prova segura de que o acusado teria ameaçado Natalina de Castro Alves.

Foi feito 03 tentativas de localizar e intimar a testemunha e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

1ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista-SP - cep 19700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500493-78.2021.8.26.0417 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500493-78.2021.8.26.0417

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2130309/2021 -

DEL.DEF.MUL. PARAGUACU PTA, 17888021 - DEL.DEF.MUL. PARAGUACU PTA, 117/21/122 -

DEL.DEF.MUL. PARAGUACU PTA, 2130309 - DEL.DEF.MUL. PARAGUACU PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BENICIO ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Vistos.

BENÍCIO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, no dia 24 de abril de 2021, em horário incerto, na Rua Rodolfo Ferreira, nº 948, neste município e Comarca, o acusado, ameaçou, por palavras e por gestos, Natalina de Castro Alves, sua ex-companheira, de causar-lhes mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida em 16 de maio de 2022 (fls. 78/79).

Devidamente citado, o acusado apresentou defesa prévia (fl. 73).

Durante audiência de instrução e julgamento, foi realizado o interrogatório do réu conforme mídia anexa aos autos.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação para absolver o réu.

A defesa do réu igualmente requereu a absolvição do réu.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta contra Benício Alves pela suposta prática do crime de ameaça em face de Natalina de Castro Alves.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

Com efeito, não há prova suficiente nos autos para confirmar a autoria e a materialidade delitivas, razão pela qual é imperativa a absolvição do réu, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

Afinal, a condenação criminal exige um grau de certeza que deve defluir das provas e que, definitivamente, não se obteve no caso dos autos.

Senão, vejamos a prova oral colhida em audiência.

Durante interrogatório judicial, o acusado Benício Alves declarou que: "Que voltou com a Natalina de Castro Alves e ela está morando em sua residência. Que é casado com Natalina faz 38 anos. Que está preso atualmente por tráfico de drogas e Natalina e sua filha Juliana vão lhe visitar. Que os fatos são falsos, nunca ameaçou Natalia e nunca relou a mão nela, sempre tratou ela bem e nunca judiou dela".

Pois bem.

Como se vê, não há prova segura de que o acusado teria ameaçado Natalina de Castro Alves.

Foi feito 03 tentativas de localizar e intimar a testemunha e a vítima sendo que todas restaram infrutíferas. E o Ministério Público informou que efetuou diversas ligações para a vítima no número que consta no Boletim de Ocorrência e consta que o número não existe.

O réu contou que reatou o relacionamento com a vítima e a mesma está morando em sua residência. Esse fato demonstra que qualquer palavra dita não lhe gerou o temor necessário, que a faria comparecer em audiência e relatar os fatos.

O réu negou a prática de qualquer tipo ameaça contra a vítima.

Por conseguinte, não há prova cabal e segura para eventual condenação criminal. Ao contrário, impera inadmissível dúvida, que deve conduzir para a absolvição do réu. Em suma, tenho por precária a prova amealhada a possibilitar a prolação de um édito condenatório no tocante ao delito, de forma a se aplicar o princípio in dubio pro reo.

Tal princípio é basilar e universal, tanto que a doutrina estrangeira, nos escritos de MITTER MAYER, ressalta que, in verbis:

"No fim dos debates o Juiz só pode sentir-se dominado por um dos seguintes sentimentos: certeza da culpabilidade ou certeza contrária. Entre eles não há meio termo, e se a culpabilidade não está completa e legalmente provada, o acusado não é culpado. O mesmo que acontece no processo acusatório dá-se também no inquisitório. Naquele, não provando o autor, o réu é absolvido; neste, não provando a sociedade, a quem como autora compete dar a prova, o indiciado deve ser definitivamente absolvido. Infligi qualquer prejuízo àquele que, não inteiramente convencido do crime foi absolvido da instância, e vos violareis o princípio sagrado que proíbe sujeitar um cidadão a sanção penal imposta pela lei do crime, quando não se prova que ele o cometesse" ("Tratado da Prova em Matéria Criminal" - Dr. C.J.A. MITTER MAYER - traduzido por Alberto Antonio Soares, 2ª ed., pag. 408, in RT 304/703). Nesse sentido, é firme a jurisprudência, in verbis:

"PROVA - Existência de indícios de autoria - Condenação - Impossibilidade: - Indícios de autoria são insuficientes a embasar édito de condenação, mister que se produza prova inconcussa, não bastando sequer alta probabilidade, sendo certo que estando o ânimo do Julgador visitado por dúvida razoável, outra decisão, que não a absolutória, não há que ser emanada, posto que o Processo Penal lida com um dos bens maiores do indivíduo: a liberdade" (TACrim Apelação nº 1.275.247/2 Rel. Jz. MARIANO SIQUEIRA j. em 12.12./2001).

"Para a condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a

absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio 'in dubio pro reo', contido no art. 386, VI, do Código de Processo Penal" (JTACrim/SP, 72/26).

"Apelação Criminal. Furto. Conjunto probatório frágil. Reconhecimento insuficiente. Observância do princípio in dubio pro reo. Absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Apelo provido" (TJSP Ap. Crim. nº 0002314- 89.2010.8.26.0123 Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, 16ª Câmara de Direito Criminal j. em 08.05.12).

De rigor, portanto é a absolvição, aplicando-se o princípio in dubio pro reo nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, ABSOLVO o réu BENÍCIO ALVES da imputação contida na Denúncia - no artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06- e o faço nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não há que se falar em condenação em custas processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

P. R. I.

Paraguacu Paulista, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA